

Preguntas-Aslepi.pdf



user_4392040



Aspectos sociales, legales, éticos y profesionales de la Informática



4º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

PREGUNTAS DE EXÁMENES

marcadas con r y t las preguntas de 2019

R1-¿Dónde se regulan los programas de ordenador?

En la LPI (Ley de Propiedad Intelectual).

2-¿Dónde se aplica la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos)?

Solo en España.

En España y en la Unión Europea.

R3-Nombra 3 juzgados donde puedan trabajar los peritos informáticos.

Juzgados de Primera Instancia (civil).

Juzgados de Instrucción (penal).

Juzgados Contencioso-Administrativos.

R4-Nombra 3 efectos medioambientales de la informática

Desechos no renovables.

Consumo de energía eléctrica.

Emisiones de CO2.

T5-¿Quiénes regulan la ética en la informática?

Los colegios profesionales.

6-¿Qué nivel de seguridad tiene el número de cuenta del banco?

Básico, porque sólo es el número de cuenta, no todos los datos financieros.

7-¿Qué nivel de sanción tiene incumplir el reglamento de seguridad de la LOPD?

Grave.

R8-¿Dónde se regula el delito informático?

En el código penal.

9-Nombra delitos informáticos reconocidos en el código penal.

Intrusión informática (acceso no autorizado).

Intercepción de las transmisiones de datos informáticos.

Delitos contra la propiedad intelectual (piratería).

Falsificación de marcas.

Robo de secretos comerciales.

10-¿Están las páginas amarillas afectadas por la LOPD? ¿En qué nivel? ¿Se informa?

Sí están afectadas, por el nivel básico y si se informa.

R11-Nombra leyes que afecten a la informática además de la LOPD.

LPI.

LSSI.

Código penal.

Ley de firma electrónica.

WUOLAH

T12-¿Están afectados los ficheros en papel por la LOPD?

Sí, siempre.

T13-¿Qué dice, entre otras cosas, la nueva Ley de Propiedad Intelectual sobre los programas de ordenador?

Se pueden hacer un máximo de 1 copia de seguridad.

R14-¿Qué puede decir sobre el consumo de los ordenadores de una empresa?

Tienen un gasto significativo sobre todo si se usa todo el día.

15-¿En qué ley se regula el SPAM (comunicaciones comerciales no solicitadas)

En la LSSICE

16-¿Qué secciones son obligatorias en un informe pericial?

El objeto, resolución y las conclusiones.

17-Indica un ejemplo de código deontológico en la Ingeniería Informática. El informático recomienda el mejor software para las necesidades del cliente en lugar de otro con el que el informático podría lucrarse de algún modo.

18-¿Dónde aplica la LSSICE?

Establecidos en España: Domicilio fiscal.

Lugar principal de gestión de

operaciones.

No establecidos en España: Servicios ofrecidos a través de un establecimiento permanente en España.

Unión Europea cuando el destinatario

radique en España.

Fuera de la Unión Europea.

19-¿Qué nivel de infracción es incumplir la RMS?

Grave

T20-¿A qué ficheros afecta la LOPD?

A todos los que contengan datos personales.

T21-¿Cuánto duran los derechos de autor?

Durante la vida del autor más 70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

22-¿Es necesario pedir info para modificar software?

Si es de código libre no, si no, sí.

R23-Cita 3 tipos de juzgados:

De primera instancia (civil).

De instrucción (penal).
Social.

24-¿En qué se traduce un fichero en el registro general de protección de datos?
¿?

25-Enumera 3 leyes además de la LOPD.

LSSI

LPI

Ley de la firma electrónica

Ley General de la Publicidad

PREGUNTAS DE TEST SIN (TODAS) LAS OPCIONES

1-¿Qué obligación hay con LSSI?

- a) Derecho de acceso.
- b) Derecho de cancelación.
- c) Derecho de registro.
- d) Ninguna de las anteriores. CORRECTA.

2-¿Qué permite la nueva Ley de Propiedad Intelectual?

- a) Derecho a copia de programas de ordenador.
- b) Derecho a copia de canones.
- c) Ninguna de las anteriores. CORRECTA.

3-¿Cuál de estas secciones es opcional en un informe pericial típico?

- a) Objetivo.
- b) Resolución.
- c) Datos de Partida.
- d) Anexos. CORRECTA.

4-¿Pueden usarse una obra de un tercero en un trabajo propio? (Ej.: foto)

- a) En todos los casos puede usarse.
- b) En ningún caso puede usarse.
- c) Puede usarse pagando al titular por los derechos.
- d) En algunos casos puede usarse sin autorización del titular. CORRECTA.

APUNTES INTERESANTES

ESTRUCTURA INFORME PERICIAL:

- Objeto.
- Alcance.
- Antecedentes. (Si no hay no pasa nada)
- Fuentes de información y datos de partida.
- Estándares y normas.
- Limitaciones.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



- Resolución.
- Conclusiones. (El más importante)
- Anexos.

Los unicos obligatorios son: Objetivo, Resolución y Conclusiones.

ÉTICA DE LA INFORMÁTICA.

Diferencia entre ética y moralidad:

La moralidad tiene una base social que influye fuertemente en la persona, sin embargo, la ética nace de una profunda reflexión de las persona.

Deontología:

Ciencia o tratado que define lo que se considera correcto. El Código Deontológico son un conjunto de normas para cada profesión.

Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH

Preguntas y cuestiones: ASLEPI

Puestas como ejemplo en el email

1. ¿En qué ley se regula el SPAM?

Si se trata del ámbito de comunicaciones comerciales no solicitadas sería la LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico).

Si se trata de SPAM meramente enviado por una cesión de datos no autorizada sería la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos, 2018) y en última instancia la RGPD (Reglamento General de Protección de Datos).

2. ¿Cuál de estas secciones es opcional en un informe pericial típico?

- a. Objetivo
- b. Resolución
- c. Datos de Partida
- d. Anexo(s)

Ojo porque esta es tricky. Explicación: Desde mi punto de vista (Pedro), serían los anexos por una sencilla razón: los anexos se utilizan en los informes periciales por si fuese necesario aclarar o complementar la información o procesos detallados en otros apartados del informe. Los datos de partida serían necesarios en última instancia, ya que son los que definen, entre otras cosas, las razones y el ámbito por el que dicho informe pericial ha sido encargado al perito. Sin datos de partida no habría informe posible.

3. ¿Puede usarse una obra de un tercero en un trabajo propio (ej: una foto)?

- a. En todos los casos puede usarse
- b. Nunca puede usarse
- c. Puede usarse, pero sólo pagando al titular de los derechos
- d. En algunos casos puede usarse sin autorización del titular de los derechos

Explicación: Este aspecto estaría regulado en la LPI (Ley de Propiedad Intelectual), donde se contempla que, en diversas circunstancias, denominadas "Límites a los derechos de explotación" (fines educativos, temas de actualidad, ilustración, beneficio a la discapacidad, parodia...) no es necesario el consentimiento del autor para el uso de su obra.

De otros años

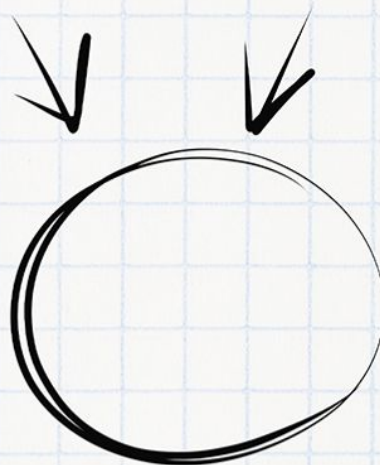
1. Cita dos impactos medioambientales

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

- Energía eléctrica consumida por el funcionamiento de equipos informáticos. • Impacto de los consumibles: tóner, tintas, papel, CDROM, DVDROM...
- Energía consumida en la fabricación y transporte del hardware.
- Contaminación producida por el deshecho del hardware: tanto por los componentes contaminantes como por el propio reciclaje.

2. Dónde se aplica la LSSICE

La LSSICE se aplica en España a aquellos prestadores de servicios que representen una actividad económica para el prestador (aunque no conlleve un pago), siendo éstos:

- A todos aquellos establecidos en España con domicilio fiscal y que sea el lugar principal de gestión de operaciones.
- A aquellos no establecidos en España sólo en algunos casos como:
 - Los servicios ofrecidos sean a través de un establecimiento permanente en España.
 - Unión Europea cuando el destinatario radique en España y los servicios afecten a determinadas materias.
 - Algunos artículos para los de fuera de la Unión Europea (7.2 y 8).

3. ¿Qué nivel de infracción supone incumplir la RMS?

Supone un nivel de infracción grave (de 40.001€ a 300.000€), contemplado en la antigua LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos, sanciones actualizadas a marzo de 2011).

4. ¿Qué ficheros afecta la LOPD?

La LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) afecta a todos aquellos ficheros que contengan información personal o datos personales. Ojo, tanto a ficheros automatizados como a ficheros físicos.

5. ¿Cuál es la duración de los derechos de autor?

Si nos basamos en la LPI (Ley de Propiedad Intelectual), la duración de los derechos de autor para cada obra comprende la vida del autor y 70 años posteriores a su muerte o declaración de fallecimiento. En caso de que la divulgación de la obra se realice de forma posterior al fallecimiento del autor, la duración comprenderá 70 años.

6. ¿Es necesario pedir autorización para modificar software?

Todo depende de la licencia sobre la que se rija dicho software, ya que ésta indicará precisamente las directrices a seguir para la modificación y muchos otros aspectos.

Por norma general sí que es necesario pedir permiso al autor para realizar acciones sobre su software. Aunque no sea por cuestiones legales, por propios principios éticos es recomendable esta práctica.

7. Cita tres tipos de juzgados.

- Juzgados de primera instancia, para cuestiones de Responsabilidad Civil.
- Juzgados de instrucción, para cuestiones de Responsabilidad Penal.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

- Juzgado laboral, contencioso-administrativo, familiar... para otro tipo de cuestiones.

8. Cita nuevos delitos informáticos desde 2015.

- Acceso no autorizado a datos o programas informáticos.
- Intercepción de transmisiones privadas de datos informáticos.
- Piratería relativa a los derechos de autor.
- Falsificación de marcas.
- Robo de secretos comerciales.

9. ¿Qué regula los delitos informáticos?

Los delitos informáticos se encuentran regulados en el código penal a partir de los siguientes delitos:

- Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos
- Falsificación, supresión o borrado de datos
- Delitos relacionados con contenido
- Vulneración de propiedad intelectual

10. Nombra otras 3 leyes aparte de la LOPD.

OJO. Nombrar Leyes, la RGPD o el RMS no entrarían en este apartado ya que se trata de reglamentos.

- LSSICE: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
- LPI: Ley de Propiedad Intelectual
- Ley de Firma Electrónica
- Ley General de la Publicidad

11. Donde se regulan los programas de ordenador?

Si a lo que nos referimos es a la propiedad intelectual del software, en España es regulado bajo la LPI (Ley de Propiedad Intelectual). La regulación de un programa de ordenador sería en bastantes puntos similar a la regulación de, por ejemplo, una obra.

12. Donde se aplica la LOPD?

13. Nombra 3 juzgados donde puedan trabajar los peritos informáticos

Juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, y juzgados contenciosoadministrativos

14. Quienes regulan la ética de la informática?

¿¿¿ Los Colegios Profesionales??? – Es un ámbito muy subjetivo (saber qué está bien y qué está mal, regir la conducta humana por unas normas concretas...). Si nos referimos a deontologías profesionales serían los Colegios Profesionales los encargados de regularlo en España. Ejemplos: el código del COIIPA (Colegio de Ingenieros Informáticos del Principado de Asturias).

15. El numero de cuenta del banco que nivel de seguridad tiene?

WUOLAH

¿¿¿¿Nivel básico???? – Según el RMS es un dato básico, al tratarse de un dato identificativo de una persona.

16. Las páginas amarillas están afectadas por la LOPD, nivel, se comunican o no?

17. Que obligación hay con la LSSI?

Existen dos tipos de obligaciones sobre los proveedores con destinatarios y sobre los proveedores de acceso:

1) Obligaciones de los proveedores con destinatarios

- Información acerca de si mismos
- Información acerca de servicios y bienes
- La información debe ser accesible por medios electrónicos de forma permanente, fácil, directa y gratuita

2) Obligaciones de los proveedores de acceso

- Retención de datos de conexión y tráfico • No responsables de la información transmitida

18. Los ficheros de papel están afectados por la LOPD?

A partir del nuevo RMS contemplado en la LOPD, se establece que también se apliquen las medidas de seguridad a los ficheros no automatizados (papel) 19. Que permite la nueva LPI?

Pérdidas de orina

20. Que dice la LPI acerca de los programas de un ordenador?

- La LPI considera programas de ordenador las “secuencias de instrucciones utilizadas en un sistema informático”.
- Establece que el autor es el creador/editor.
- Se aplica la misma duración de los derechos de explotación que para otras obras originales (70 años a partir de la muerte del autor)
- Establece como infracciones de derechos:
 - Distribución de copias sin autorizar
 - Distribución de copias con fines comerciales
- Las medidas de protección se rigen conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil

21. El consumo de los ordenadores en una empresa...

Entendiendo por consumo el uso que hace la empresa de esos ordenadores, se debe actuar con responsabilidad y coherencia para no malgastar recursos innecesarios, por ejemplo, consumir más energía de la necesaria, o adquirir hardware cuya prestaciones no se ajustan a lo que la empresa necesita o no tienen certificaciones que garanticen su responsabilidad ambiental.

Preguntas inventadas

1. Qué son los derechos ARCO

RESUMEN RÁPIDO PARA SALIR DEL PASO: Son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Están presentes en la LOPD (Ley Orgánica de Protección de

Datos) y también en el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) de forma ampliada, incluyendo alguno más.

EN LA RGPD: Tienen un 1 mes de plazo y son los siguientes (ARSLDO):

- Acceso: Datos tratado e información anterior
- Rectificación
- Supresión (Derecho al olvido): Suprimir datos, enlaces, copias y réplicas
- Limitación del tratamiento
- Derecho a la portabilidad de datos
- Oposición: al tratamiento por interés público, ...

2. Ejemplos de modelos de comercio electrónico

- Retailer (Distribuidor): Amazon
- Subasta: Ebay
- Tienda tradicional con catálogo online y otros servicios: Ikea
- Evitar colas: ServiCaixa
- Servicio puramente online sin oficinas físicas: ING Direct

3. Niveles de seguridad de la RMS y ejemplos

- Nivel básico: Todos los datos ○ Nombre, domicilio, teléfono, DNI, número de afiliación a la seguridad social, fotografía, firmas, correos electrónicos, datos bancarios, edad, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad
- Nivel medio: Datos relacionados con servicios financieros, hacienda e infracciones administrativas y penales ○ Datos de seguridad social, solvencia patrimonial y crédito, antecedentes, sanciones administrativas
- Nivel alto:
 - Ideología, religión, creencias ○ Origen racial, salud, vida sexual
 - Fines policiales recabados sin consentimiento

4. Ejemplo de derechos digitales

- Neutralidad en Internet
- Acceso a Internet
- Seguridad digital
- Educación digital
- Protección de menores y sus datos personales
- Rectificación en Internet
- Actualización de informaciones
- Intimidad y uso de dispositivos en ámbito laboral
- Intimidad frente a vigilancia, grabaciones, ...
- Negociación colectiva
- Olvido en búsquedas
- Portabilidad en redes sociales
- Testimonio digital

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

5. Principales funciones de un Delegado de Protección de Datos

- Informar y asesorar al responsable y encargado
- Supervisar el cumplimiento
- Asesorar evaluaciones de impacto
- Punto de contacto con la autoridad de control

6. Sanciones de la LSSI y algún ejemplo • Leves (hasta 30.000€):

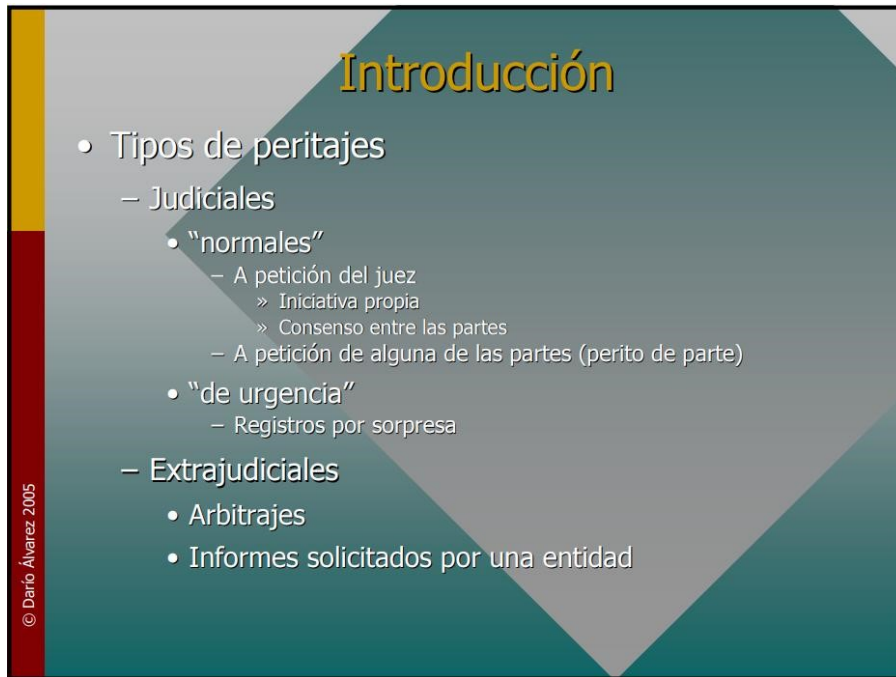
- No comunicación de registro o envío de comunicaciones comerciales no solicitadas
- Graves (30.001 - 150.000€):
 - No facilitar información o envíos comerciales masivos a la misma persona (SPAM)
- Muy graves (150.001 - 600.000€):
 - Incumplimiento de órdenes y utilización de datos retenidos para otros fines

7. Ejemplos de delitos informáticos tipificados en el Código Penal

- Análisis contra el derecho de la intimidad
- Infracciones contra la propiedad intelectual
- Daños informáticos
- Falsedades
- Fraudes o estafas informáticas
- Amenazas
- Calumnias e injurias
- Pornografía infantil

8. Tipos de Peritajes

WUOLAH



9. Responsabilidades penales o civiles de un perito PENALES:

El código penal para conductas de peritos sería aplicable en un último extremo cuando las vías civiles y administrativas no sean suficiente.

Algunos ejemplos de estas penas serían prisión, inhabilitación profesional o multa. Recordemos que los peritos deben estar colegiados para el ejercicio profesional, por lo que una conducta irresponsable, como faltar a la verdad, aceptar sobornos, pueden suponerle la pérdida de la licencia o las anteriores penas mencionadas.

Un perito también se puede retractar ante su resolución. Si lo hace antes de cualquier sentencia, queda libre de pena, si lo hace a posteriori será atenuante de la pena.

Preguntas y cuestiones: ASLEPI

Puestas como ejemplo en el email

1. ¿En qué ley se regula el SPAM?

Si se trata del ámbito de comunicaciones comerciales no solicitadas sería la LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico).

Si se trata de SPAM meramente enviado por una cesión de datos no autorizada sería la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos, 2018) y en última instancia la RGPD (Reglamento General de Protección de Datos).

2. ¿Cuál de estas secciones es opcional en un informe pericial típico?

- Objetivo
- Resolución
- Datos de Partida

d. Anexo(s)

Ojo porque esta es tricky. Explicación: Desde mi punto de vista (Pedro), serían los anexos por una sencilla razón: los anexos se utilizan en los informes periciales por si fuese necesario aclarar o complementar la información o procesos detallados en otros apartados del informe. Los datos de partida serían necesarios en última instancia, ya que son los que definen, entre otras cosas, las razones y el ámbito por el que dicho informe pericial ha sido encargado al perito. Sin datos de partida no habría informe posible.

3. ¿Puede usarse una obra de un tercero en un trabajo propio (ej: una foto)?

- a. En todos los casos puede usarse
- b. Nunca puede usarse
- c. Puede usarse, pero sólo pagando al titular de los derechos
- d. En algunos casos puede usarse sin autorización del titular de los derechos

Explicación: Este aspecto estaría regulado en la LPI (Ley de Propiedad Intelectual), donde se contempla que, en diversas circunstancias, denominadas “Límites a los derechos de explotación” (fines educativos, temas de actualidad, ilustración, beneficio a la discapacidad, parodia...) no es necesario el consentimiento del autor para el uso de su obra.

De otros años

1. Cita dos impactos medioambientales

- Energía eléctrica consumida por el funcionamiento de equipos informáticos. • Impacto de los consumibles: tóner, tintas, papel, CDROM, DVDROM...
- Energía consumida en la fabricación y transporte del hardware.
- Contaminación producida por el deshecho del hardware: tanto por los componentes contaminantes como por el propio reciclaje.

2. Dónde se aplica la LSSICE

La LSSICE se aplica en España a aquellos prestadores de servicios que representen una actividad económica para el prestador (aunque no conlleve un pago), siendo éstos:

- A todos aquellos establecidos en España con domicilio fiscal y que sea el lugar principal de gestión de operaciones.
- A aquellos no establecidos en España sólo en algunos casos como:
 - Los servicios ofrecidos sean a través de un establecimiento permanente en España.
 - Unión Europea cuando el destinatario radique en España y los servicios afecten a determinadas materias.
 - Algunos artículos para los de fuera de la Unión Europea (7.2 y 8).

3. ¿Qué nivel de infracción supone incumplir la RMS?

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Supone un nivel de infracción grave (de 40.001€ a 300.000€), contemplado en la antigua LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos, sanciones actualizadas a marzo de 2011).

4. ¿Qué ficheros afecta la LOPD?

La LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) afecta a todos aquellos ficheros que contengan información personal o datos personales. Ojo, tanto a ficheros automatizados como a ficheros físicos.

5. ¿Cuál es la duración de los derechos de autor?

Si nos basamos en la LPI (Ley de Propiedad Intelectual), la duración de los derechos de autor para cada obra comprende la vida del autor y 70 años posteriores a su muerte o declaración de fallecimiento. En caso de que la divulgación de la obra se realice de forma posterior al fallecimiento del autor, la duración comprenderá 70 años.

6. ¿Es necesario pedir autorización para modificar software?

Todo depende de la licencia sobre la que se rija dicho software, ya que ésta indicará precisamente las directrices a seguir para la modificación y muchos otros aspectos.

Por norma general sí que es necesario pedir permiso al autor para realizar acciones sobre su software. Aunque no sea por cuestiones legales, por propios principios éticos es recomendable esta práctica.

7. Cita tres tipos de juzgados.

- Juzgados de primera instancia, para cuestiones de Responsabilidad Civil.
- Juzgados de instrucción, para cuestiones de Responsabilidad Penal.
- Juzgado laboral, contencioso-administrativo, familiar... para otro tipo de cuestiones.

8. Cita nuevos delitos informáticos desde 2015.

- Acceso no autorizado a datos o programas informáticos.
- Intercepción de transmisiones privadas de datos informáticos.
- Piratería relativa a los derechos de autor.
- Falsificación de marcas.
- Robo de secretos comerciales.

9. ¿Qué regula los delitos informáticos?

Los delitos informáticos se encuentran regulados en el código penal a partir de los siguientes delitos:

- Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos
- Falsificación, supresión o borrado de datos
- Delitos relacionados con contenido
- Vulneración de propiedad intelectual

WUOLAH

10. Nombra otras 3 leyes aparte de la LOPD.

OJO. Nombrar Leyes, la RGPD o el RMS no entrarían en este apartado ya que se trata de reglamentos.

- LSSICE: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
- LPI: Ley de Propiedad Intelectual
- Ley de Firma Electrónica
- Ley General de la Publicidad

11. Donde se regulan los programas de ordenador?

Si a lo que nos referimos es a la propiedad intelectual del software, en España es regulado bajo la LPI (Ley de Propiedad Intelectual). La regulación de un programa de ordenador sería en bastantes puntos similar a la regulación de, por ejemplo, una obra.

12. Donde se aplica la LOPD?

13. Nombra 3 juzgados donde puedan trabajar los peritos informáticos

Juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, y juzgados contenciosoadministrativos

14. Quienes regulan la ética de la informática?

¿¿¿ Los Colegios Profesionales??? – Es un ámbito muy subjetivo (saber qué esta bien y qué está mal, regir la conducta humana por unas normas concretas...). Si nos referimos a deontologías profesionales serían los Colegios Profesionales los encargados de regularlo en España. Ejemplos: el código del COIIPA (Colegio de Ingenieros Informáticos del Principado de Asturias).

15. El numero de cuenta del banco que nivel de seguridad tiene?

¿¿¿¿ Nivel básico???? – Según el RMS es un dato básico, al tratarse de un dato identificativo de una persona.

16. Las páginas amarillas están afectadas por la LOPD, nivel, se comunican o no?

17. Que obligación hay con la LSSI?

Existen dos tipos de obligaciones sobre los proveedores con destinatarios y sobre los proveedores de acceso:

1) Obligaciones de los proveedores con destinatarios

- Información acerca de si mismos
- Información acerca de servicios y bienes
- La información debe ser accesible por medios electrónicos de forma permanente, fácil, directa y gratuita

2) Obligaciones de los proveedores de acceso

- Retención de datos de conexión y tráfico • No responsables de la información transmitida

18. Los ficheros de papel están afectados por la LOPD?

A partir del nuevo RMS contemplado en la LOPD, se establece que también se apliquen las medidas de seguridad a los ficheros no automatizados (papel) 19. Que permite la nueva LPI?

Pérdidas de orina

20. Que dice la LPI acerca de los programas de un ordenador?

- La LPI considera programas de ordenador las “secuencias de instrucciones utilizadas en un sistema informático”.
- Establece que el autor es el creador/editor.
- Se aplica la misma duración de los derechos de explotación que para otras obras originales (70 años a partir de la muerte del autor)
- Establece como infracciones de derechos:
 - Distribución de copias sin autorizar
 - Distribución de copias con fines comerciales
- Las medidas de protección se rigen conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil

21. El consumo de los ordenadores en una empresa...

Entendiendo por consumo el uso que hace la empresa de esos ordenadores, se debe actuar con responsabilidad y coherencia para no malgastar recursos innecesarios, por ejemplo, consumir más energía de la necesaria, o adquirir hardware cuya prestaciones no se ajustan a lo que la empresa necesita o no tienen certificaciones que garanticen su responsabilidad ambiental.

Preguntas inventadas

1. Qué son los derechos ARCO

RESUMEN RÁPIDO PARA SALIR DEL PASO: Son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Están presentes en la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) y también en el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) de forma ampliada, incluyendo alguno más.

EN LA RGPD: Tienen un 1 mes de plazo y son los siguientes (ARSLDO):

- Acceso: Datos tratado e información anterior
- Rectificación
- Supresión (Derecho al olvido): Suprimir datos, enlaces, copias y réplicas
- Limitación del tratamiento
- Derecho a la portabilidad de datos
- Oposición: al tratamiento por interés público, ...

2. Ejemplos de modelos de comercio electrónico

- Retailer (Distribuidor): Amazon
- Subasta: Ebay
- Tienda tradicional con catálogo online y otros servicios: Ikea
- Evitar colas: ServiCaixa
- Servicio puramente online sin oficinas físicas: ING Direct

3. Niveles de seguridad de la RMS y ejemplos

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

- Nivel básico: Todos los datos
 - Nombre, domicilio, teléfono, DNI, número de afiliación a la seguridad social, fotografía, firmas, correos electrónicos, datos bancarios, edad, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad
- Nivel medio: Datos relacionados con servicios financieros, hacienda e infracciones administrativas y penales
 - Datos de seguridad social, solvencia patrimonial y crédito, antecedentes, sanciones administrativas
- Nivel alto:
 - Ideología, religión, creencias
 - Origen racial, salud, vida sexual
 - Fines policiales recabados sin consentimiento

4. Ejemplo de derechos digitales

- Neutralidad en Internet
- Acceso a Internet
- Seguridad digital
- Educación digital
- Protección de menores y sus datos personales
- Rectificación en Internet
- Actualización de informaciones
- Intimidación y uso de dispositivos en ámbito laboral
- Intimidación frente a vigilancia, grabaciones, ...
- Negociación colectiva
- Olvido en búsquedas
- Portabilidad en redes sociales
- Testimonio digital

5. Principales funciones de un Delegado de Protección de Datos

- Informar y asesorar al responsable y encargado
- Supervisar el cumplimiento
- Asesorar evaluaciones de impacto
- Punto de contacto con la autoridad de control

6. Sanciones de la LSSI y algún ejemplo • Leves (hasta 30.000€):

- No comunicación de registro o envío de comunicaciones comerciales no solicitadas
- Graves (30.001 - 150.000€):
 - No facilitar información o envíos comerciales masivos a la misma persona (SPAM)
- Muy graves (150.001 - 600.000€):
 - Incumplimiento de órdenes y utilización de datos retenidos para otros fines

7. Ejemplos de delitos informáticos tipificados en el Código Penal

WUOLAH

- Análisis contra el derecho de la intimidad
- Infracciones contra la propiedad intelectual
- Daños informáticos
- Falsedades
- Fraudes o estafas informáticas
- Amenazas
- Calumnias e injurias
- Pornografía infantil

8. Tipos de Peritajes

Introducción

- Tipos de peritajes
 - Judiciales
 - “normales”
 - A petición del juez
 - » Iniciativa propia
 - » Consenso entre las partes
 - A petición de alguna de las partes (perito de parte)
 - “de urgencia”
 - Registros por sorpresa
 - Extrajudiciales
 - Arbitrajes
 - Informes solicitados por una entidad

© Darío Álvarez 2005

9. Responsabilidades penales o civiles de un perito PENALES:

El código penal para conductas de peritos sería aplicable en un último extremo cuando las vías civiles y administrativas no sean suficiente.

Algunos ejemplos de estas penas serían prisión, inhabilitación profesional o multa. Recordemos que los peritos deben estar colegiados para el ejercicio profesional, por lo que una conducta irresponsable, como faltar a la verdad, aceptar sobornos, pueden suponerle la pérdida de la licencia o las anteriores penas mencionadas.

Un perito también se puede retractar ante su resolución. Si lo hace antes de cualquier sentencia, queda libre de pena, si lo hace a posteriori será atenuante de la pena.

PREGUNTAS DE EXÁMENES

marcadas con r y t las preguntas de 2019

R1-¿Dónde se regulan los programas de ordenador?

En la LPI (Ley de Propiedad Intelectual).

2-¿Dónde se aplica la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos)?

Solo en España.

En España y en la Unión Europea.

R3-Nombra 3 juzgados donde puedan trabajar los peritos informáticos.

Juzgados de Primera Instancia (civil).

Juzgados de Instrucción (penal).

Juzgados Contencioso-Administrativos.

R4-Nombra 3 efectos medioambientales de la informática

Desechos no renovables.

Consumo de energía eléctrica.

Emisiones de CO2.

T5-¿Quiénes regulan la ética en la informática?

Los colegios profesionales.

6-¿Qué nivel de seguridad tiene el número de cuenta del banco?

Básico, porque sólo es el número de cuenta, no todos los datos financieros.

7-¿Qué nivel de sanción tiene incumplir el reglamento de seguridad de la LOPD?

Grave.

R8-¿Dónde se regula el delito informático?

En el código penal.

9-Nombra delitos informáticos reconocidos en el código penal.

Intrusión informática (acceso no autorizado).

Intercepción de las transmisiones de datos informáticos.

Delitos contra la propiedad intelectual (piratería).

Falsificación de marcas.

Robo de secretos comerciales.

10-¿Están las páginas amarillas afectadas por la LOPD? ¿En qué nivel? ¿Se informa?

Sí están afectadas, por el nivel básico y si se informa.

R11-Nombra leyes que afecten a la informática además de la LOPD.

LPI.

LSSI.

Código penal.

Ley de firma electrónica.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

T12-¿Están afectados los ficheros en papel por la LOPD?

Sí, siempre.

T13-¿Qué dice, entre otras cosas, la nueva Ley de Propiedad Intelectual sobre los programas de ordenador?

Se pueden hacer un máximo de 1 copia de seguridad.

R14-¿Qué puede decir sobre el consumo de los ordenadores de una empresa?

Tienen un gasto significativo sobre todo si se usa todo el día.

15-¿En qué ley se regula el SPAM (comunicaciones comerciales no solicitadas)

En la LSSICE

16-¿Qué secciones son obligatorias en un informe pericial?

El objeto, resolución y las conclusiones.

17-Indica un ejemplo de código deontológico en la Ingeniería Informática.

informático recomienda el mejor software para las necesidades del cliente
lugar de otro con el que el informático podría lucrarse de algún modo.

El

en

18-¿Dónde aplica la LSSICE?

Establecidos en España: Domicilio fiscal.

Lugar principal de gestión de

operaciones.

No establecidos en España: Servicios ofrecidos a través de un establecimiento
permanente en España.

Unión Europea cuando el destinatario

radique en España.

Fuera de la Unión Europea.

19-¿Qué nivel de infracción es incumplir la RMS?

Grave

T20-¿A qué ficheros afecta la LOPD?

A todos los que contengan datos personales.

T21-¿Cuánto duran los derechos de autor?

Durante la vida del autor más 70 años después de su muerte
o declaración de fallecimiento.

22-¿Es necesario pedir info para modificar software?

Si es de código libre no, si no, sí.

R23-Cita 3 tipos de juzgados:

De primera instancia (civil).

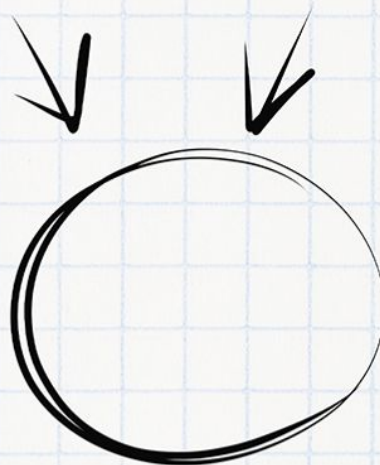
WUOLAH

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

De instrucción (penal).
Social.

24-¿En qué se traduce un fichero en el registro general de protección de datos?

En un tratamiento, se introduce el concepto de tratamiento de datos, concibiendo los ficheros desde una perspectiva dinámica. En la RGPD siempre se hace mención del tratamiento y no del fichero en sí.

25-Enumera 3 leyes además de la LOPD.

LSSI

LPI

Ley de la firma electrónica

Ley General de la Publicidad

PREGUNTAS DE TEST SIN (TODAS) LAS OPCIONES

1-¿Qué obligación hay con LSSI?

- a) Derecho de acceso.
- b) Derecho de cancelación.
- c) Derecho de registro.
- d) Ninguna de las anteriores. CORRECTA.

2-¿Qué permite la nueva Ley de Propiedad Intelectual?

- a) Derecho a copia de programas de ordenador.
- b) Derecho a copia de canones.
- c) Ninguna de las anteriores. CORRECTA.

3-¿Cuál de estas secciones es opcional en un informe pericial típico?

- a) Objetivo.
- b) Resolución.
- c) Datos de Partida.
- d) Anexos. CORRECTA.

4-¿Pueden usarse una obra de un tercero en un trabajo propio? (Ej.: foto)

- a) En todos los casos puede usarse.
- b) En ningún caso puede usarse.
- c) Puede usarse pagando al titular por los derechos.
- d) En algunos casos puede usarse sin autorización del titular. CORRECTA.

APUNTES INTERESANTES

ESTRUCTURA INFORME PERICIAL:

- Objeto.
- Alcance.
- Antecedentes. (Si no hay no pasa nada)
- Fuentes de información y datos de partida.

- Estándares y normas.
- Limitaciones.
- Resolución.
- Conclusiones. (El más importante)
- Anexos.

Los únicos obligatorios son: Objetivo, Resolución y Conclusiones.

ÉTICA DE LA INFORMÁTICA.

Diferencia entre ética y moralidad:

La moralidad tiene una base social que influye fuertemente en la persona, sin embargo, la ética nace de una profunda reflexión de la persona.

Deontología:

Ciencia o tratado que define lo que se considera correcto. El Código Deontológico son un conjunto de normas para cada profesión.